

1500811-58.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... teriam ameaçado de forjar um crime de tráfico de drogas, caso ele não confessasse a prática do furto. Afirmou que a vítima residia próximo ao local e que não teve oportunidade de dar sua versão dos fatos na delegacia de polícia. Entretanto, sua versão restou totalmente divorciada das provas produzidas no curso da instrução processual.

A vítima Geovane, ouvida em Juízo, confirmou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500811-58.2022.8.26.0536 - Controle 2022/000181

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056844/2022 - 03º D.P. SANTOS, 332/2022 - 03º D.P. SANTOS, 2056844 - 04º D.P. SANTOS, 332/22/213 - 04º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILSON PEREIRA JUNIOR

Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elizabeth Lopes de Freitas

VISTOS.

WILSON PEREIRA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, porque no dia 27 de fevereiro de 2022, por volta das 21 horas, na Rua Benedito Pinheiro, nesta cidade e Comarca de Santos, subtraiu para si, a motocicleta Suzuki placa EHA0B26, que pertencia a Geovane Dias de Oliveira. Fez isso mediante rompimento de obstáculo que existia para evitar a subtração.

O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01).

O auto de exibição, apreensão e entrega da motocicleta encontra-se às fls. 05.

O auto de exibição e apreensão das ferramentas apreendidas em poder do réu encontra-se acostado às fls. 09.

A folha de antecedentes e a certidão do distribuidor criminal em nome do acusado encontram-se às fls. 20/33 e 35/43, respectivamente.

Por r. decisão exarada às fls. 54/56, em sede de Plantão Judiciário, a audiência de custódia foi dispensada, nos termos do Provimento C.S.M. nº 2545/2020, sendo a prisão em flagrante do acusado convertida em prisão preventiva. O mandado de prisão preventiva foi expedido às fls. 59/61 e devidamente cumprido (fls. 64/66).

O relatório final da autoridade policial veio aos autos às fls. 92/94.

A denúncia foi recebida às fls. 103/104.

Às fls. 114/119 está acostado o laudo da perícia realizada na motocicleta apreendida.

O acusado foi devidamente citado (fls. 124/125).

A i. defesa do acusado apresentou resposta à acusação (fls. 128).

Por r. decisão exarada às fls. 165/166, nos termos do Comunicado CG nº 78/2020, a prisão preventiva do réu foi revista, sendo mantida.

Em audiência virtual realizada no dia 10 de agosto, p.p., através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, a vítima prestou declarações, uma testemunha de acusação foi ouvida, sendo o réu interrogado (fls. 198/199).

Encerrada a instrução, o i. representante do Ministério Público manifestou-se em memoriais escritos, requerendo a procedência da ação penal, nos termos da denúncia ofertada (fls. 203/210).

A i. defesa do acusado apresentou memoriais escritos, requerendo a improcedência da ação penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, o reconhecimento da forma tentada do delito e fixação de regime semiaberto para início de cumprimento de pena (fls. 214/220).

É o relatório.

DECIDO.

Ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de furto qualificado está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo boletim de ocorrência de fls. 02/04, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 05/09, pelo relatório final de fls. 92/94 e pelo laudo pericial relativo à qualificadora do rompimento de obstáculo de fls. 114 /119.

No mesmo sentido, a autoria delitiva restou bem comprovada no curso da instrução processual, diante da robusta prova testemunhal produzida em Juízo.

Na fase policial, acusado permaneceu em silêncio, valendo-se de seu direito constitucional. Em Juízo, ao ser interrogado, o acusado negou a prática do furto, alegando que o veículo estava abandonado no local. Alegou que estava no local, mexendo no lixo, quando os policiais chegaram e o abordaram. Os próprios policiais colocaram a tesoura no contato da moto. Afirma estar sendo perseguido pelos policiais que o teriam ameaçado de forjar um crime de tráfico de drogas, caso ele não confessasse a prática do furto. Afirmou que a vítima residia próximo ao local e que não teve oportunidade de dar sua versão dos fatos na delegacia de polícia.

Entretanto, sua versão restou totalmente divorciada das provas produzidas no curso da instrução processual.

A vítima Geovane, ouvida em Juízo, confirmou que havia estacionado sua moto no local e que essa estava presa com cadeado. O acusado rompeu o cadeado e a trava do contato.

A testemunha Fagner, policial militar ouvido Juízo, relatou que estavam em patrulhamento, pois iam atender uma outra ocorrência, quando passaram pelo local e viram o réu empurrando a motocicleta. Acharam estranho, pois ele não estava pilotando a moto, e nem trazia consigo capacete. O réu tentou se esconder em um carro estacionado quando viu a polícia, por isso resolveram abordá-lo. Indagado a respeito da motocicleta, o acusado deu várias versões diferentes, não se comprovando nenhuma delas. Ele não tinha documentos que comprovassem que a moto era sua. Na posse dos dados do proprietário do veículo, foram até a sua residência e este confirmou que a sua motocicleta havia sido roubada. A vítima relatou que havia estacionado a motocicleta em frente à sua casa na via pública. O réu foi preso na mesma quadra em que a moto estava estacionada.

Não há qualquer motivo para que o policial militar tivesse a intenção deliberada de

prejudicar pessoa inocente, não existindo nos autos nenhuma prova nesse sentido. Não produziu, a i defesa, quaisquer provas em abono à versão trazida pelo réu, a qual permaneceu exclusivamente no campo do mero expediente de defesa. O acusado foi preso na posse do bem subtraído, ainda em situação de flagrância. As provas são seguras e apontam o acusado como autor do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

A qualificadora do rompimento de obstáculo está bem comprovada, diante do laudo de fls. 114/119.

Entretanto, o crime de furto descrito na denúncia caracterizou-se em sua forma tentada, pois o acusado não conseguiu consumir o seu intento, graças a pronta intervenção dos policiais militares que impediram a consumação do delito. Diante de tal contexto, impõe-se a desclassificação do crime de furto consumado para o delito em sua forma tentada.

ISTO POSTO, e por tudo acima relatado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE ação penal movida pelo Ministério Público contra Wilson Pereira Júnior, a fim de condená-lo como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, c.c. o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

O acusado registra maus antecedentes e, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo-lhe a pena base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário.

Nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal, verifico que o réu é reincidente, razão pela qual agravo sua pena em 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 02 (dois) dias-multa, totalizando 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário.

Nos termos do art. 14, inc. II, do Código Penal, considerando o "iter criminis" percorrido pelo réu, diminuo em 1/3 a pena ora aplicada, perfazendo o total de 01 (um) ano, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, calculados no valor mínimo unitário.

Torno definitiva a pena aplicada.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, tendo-se em vista a reincidência do réu.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado por penas restritivas de direitos, pois não estão presentes os requisitos legais do artigo 44, §2º, do Código Penal.

Em homenagem a presunção constitucional de inocência, concedo ao acusado o benefício do recurso em liberdade, e determino a expedição de alvará de soltura clausulado.

Ressalte-se que em relação à aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de detração penal na sentença condenatória, a alteração legislativa fez surgir duas interpretações principais. A primeira entende caber ao juízo do conhecimento, quando da prolação da sentença condenatória, depois de efetuado o cálculo da pena, computar o tempo de prisão processual e, considerando a detração, determinar o regime inicial de cumprimento da pena. A segunda entendendo que somente o juízo da execução tem condições de apurar, com segurança, o cumprimento de todos os requisitos legais para eventual progressão do regime. (TJ-SP HC 2107326-63-2015 – Des. Rel. J. Martins).

Neste sentido, comungo do entendimento que a detração deve ser analisada no Juízo das Execuções, a quem compete decidir, sob pena, inclusive, de supressão de instância, a presença de méritos objetivos e subjetivos para eventual progressão, motivo pelo qual deixo de aplicar o instituto.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão contra o réu e anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA